



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33 Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru, <http://www.vniiipo.ru>

10.11.2010 № 135/ВН.СТ.СД Директору
на № 99, 103 от 11.10.2010 г. ООО «Лудит Сервис Оптимаум»
С.Г.Свистушенко

О разъяснениях НД

ул. Комиссарова, д.28, г. Владимир,
600018

В соответствии с поручением Департамента надзорной деятельности МЧС России на Ваши запросы (письма №№ 99 и 103 от 11.10.2010 г.) сообщаем следующее.

Для размещения крышных котельных на зданиях любого назначения высотой более 26,5 м необходимо разработать и представить в органы государственного пожарного надзора для согласования специальные технические условия (далее – СТУ), отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических, организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В настоящее время МЧС России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» не осуществляет лицензирование деятельности по разработке мероприятий по предотвращению пожаров (в т.ч. по разработке СТУ). В соответствии с п.4 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 36 от 01.04.2008 г. «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» разработка СТУ проводится в соответствии с техническим заданием заказчика (инвестора) проектной организацией, научно-исследовательской или другой организацией, обладающей научно-техническим потенциалом и опытом практической работы в соответствующей области.

Необходимость разработки СТУ обусловлена требованиями п.2 статьи 78 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.) – при отсутствии нормативных требований пожарной безопасности на здания, сооружения, строения и п.8 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – при отступ-

лениях от требований (в т.ч. пожарной безопасности), установленных национальными стандартами и сводами правил.

Согласование СТУ осуществляется органами государственного пожарного надзора в соответствии с «Инструкцией о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности», утвержденной приказом МЧС России № 141 от 16.03.2007 г. (далее – Инструкция). При разработке и согласовании СТУ на здания с отсутствием нормативных требований пожарной безопасности необходимо руководствоваться дополнительно и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 36 от 01.04.2008 г.

В соответствии с требованиями п.5 Инструкции Управлениями государственного пожарного надзора главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации рассматриваются СТУ на здания (сооружения), содержащие технические решения, аналогичные ранее согласованным в СТУ главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору или одним из его заместителей.

Требование п.14 статьи 90 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. о необходимости наличия зазора между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 мм является обязательным для выполнения, как и другие требования пожарной безопасности, содержащиеся в этом документе.

Начальник



Н.П.Косылов